

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2532

นาย วิเชียร คำ ทอง แท้ กับพวก
นาย วิชัย ศักดา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (10), มาตรา 184

ศาลชั้นต้นแจ้งวันนัดสืบพยานให้โจทก์ทราบล่วงหน้าเพียง 2 วัน ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 184 วรรคแรกซึ่งบัญญัติให้ศาลต้องออกหมายกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดีและดำเนินคดีต่อไปในวันดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบ.

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นสั่งตั้งสืบสองสถาน และกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ทนายโจทก์ได้รับหมายนัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2529 ถึงวันนัดทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีพร้อมกับได้ยื่นบัญชีพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และโจทก์มิได้ยื่นคำร้องแจ้งข้อขัดข้องถึงเหตุที่มิได้ยื่นบัญชีพยานก่อนวันสืบพยาน 3 วัน จึงไม่รับบัญชีพยาน ส่วนจำเลยก็มิได้ยื่นบัญชีพยานจึงให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลย แล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีพยาน
โจทก์และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า คดีนี้ไม่มีการชี้สองสถาน โดยศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์ก่อน และได้ส่งหมายนัดดังกล่าวให้ศาลแพ่งเพื่อ
ขอให้ส่งแก่ทนายโจทก์ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร พนักงานเดินทางมา
หมายนัดนั้นส่งให้แก่ทนายสุชาติซึ่งอยู่สถานที่เดียวกันกับทนายโจทก์รับไว้เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2529 ปรากฏตามรายงานการเดินทางในสำนวนคดีนี้อันดับ 32 ศาลฎีกา
เห็นว่าเมื่อวันนัดสืบพยานโจทก์ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2529
โจทก์จึงทราบวันนัดดังกล่าวก่อนวันสืบพยานเพียง 2 วัน การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต
ให้โจทก์เลื่อนคดีและดำเนินคดีต่อไปในวันนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ เนื่องจากขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 184 วรรคแรก ซึ่ง
ระบุให้ศาลออกหมายกำหนดวันสืบพยานส่งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าสามวัน
ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีพยานของ
โจทก์และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยในผลฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ